

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 987/2558 นายสวัสดิ์ รัตนวิญญู
มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ.

การพิจารณาว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่ มิใช่พิจารณาเฉพาะคำขอท้ายฟ้องของโจทก์เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องพิจารณาคำให้การของจำเลยประกอบด้วย โจทก์อ้างว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง จำเลยขอออกโฉนดที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงโดยมิชอบ ขอให้จำเลยไปเพิกถอนคำขอออกโฉนดที่ดินพิพาท จำเลยให้การต่อสู้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้จำเลยไปเพิกถอนการขอออกโฉนดดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง คำให้การของจำเลยถือว่าเป็นการกล่าวแก้ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ แม้โจทก์จะมีคำขอให้จำเลยไปเพิกถอนคำขอออกโฉนดที่ดินพิพาท ก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากประเด็นในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเท่านั้น

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปเพิกถอนคำขอออกโฉนดที่ดิน
ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 ของจำเลย หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนา

จำนวนให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดย
กำหนดค่าทนายความ 50,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน คืบค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินในศาลชั้นต้นแก่โจทก์
ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอรับกันฟังได้ว่า ที่ดินพิพาททั้ง 4
แปลง เป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) อยู่ในเขตอุทยานสวรรค์คีรี
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งมูลนิธิจำเลยได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งและดำเนินการ มีจำเลยเป็นเจ้าของโดยซื้อมาจากชาวบ้าน แต่ให้โจทก์ซึ่ง
เคยจัดการดูแลอุทยานดังกล่าวมาก่อนเป็นผู้ดำเนินการ ปี 2549 จำเลยขอออกโฉนด
สำหรับที่ดินทั้ง 4 แปลง โจทก์คัดค้านตามสำเนาบ้นที่กถ้อยคำ แต่หลังจากสอบสวน
เปรียบเทียบตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งให้ออกโฉนด
ที่ดินให้แก่จำเลย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิขอให้จำเลยไปเพิกถอน
คำขออออกโฉนดที่ดินดังกล่าวหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า เหตุที่
โจทก์คัดค้านการขออออกโฉนดสำหรับที่ดินทั้ง 4 แปลง ของจำเลย เพราะโจทก์เป็นผู้
พัฒนาที่ดินดังกล่าวเพียงผู้เดียวโดยจำเลยไม่เคยเข้ามาครอบครองทำประโยชน์หรือ
พัฒนาที่ดินเลย โดยมีนายวิรัช กำนันตำบลหนองปลาไหล และนายประกาศิต ผู้เคย
ติดต่อซื้อที่ดินอุทยานสวรรค์คีรีเป็นที่ฝังศพบิดา เป็นพยานสนับสนุนว่าโจทก์เป็นผู้
จัดการดูแลอุทยานและที่พิพาทเพียงผู้เดียว แต่จำเลยมีนายมงคล ประธานกรรมการ

มูลนิธิจำเป็นพยานเบิกความประกอบเอกสารต่างๆ ที่จำเลยอ้างส่งศาลสรุปได้ว่า
เนื่องจากจำเลยเห็นว่าโจทก์ดำเนินการสุสานสวรรคตหรืออยู่ก่อน เมื่อจำเลยได้รับ
อนุญาตให้ดำเนินการสุสานสวรรคตแล้ว จำเลยจึงให้โจทก์เป็นผู้ดูแลและดำเนิน
กิจการสุสานแทนจำเลยต่อไป เห็นว่า ตามสำเนาหนังสือขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งและ
ใบอนุญาตเป็นผู้จัดการบำรุงรักษาสุสานและฌาปนสถาน สำเนาหนังสือรับเป็นผู้ถือ
ที่ดินแทนมูลนิธิชั่วคราว สำเนาหนังสือมอบอำนาจให้นำชีและรังวัดที่ดินต่อเจ้า
พนักงานที่ดิน สำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ซื้อที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง สำเนาคำขอให้
สอบเขตที่ดินและสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ที่จำเลยอ้างส่งศาลนั้น มีสาระสำคัญ
ว่าโจทก์ได้กระทำการตามเนื้อความในเอกสารดังกล่าวในนามของจำเลยทั้งสิ้น หาใช่
กระทำในนามส่วนตัวไม่ พยานเอกสารของจำเลยจึงสอดคล้องรับสมกับคำเบิกความ
ของนายมงคล ประธานกรรมการมูลนิธิจำเป็นพยานเป็นอย่างดี ทั้งยังเชื่อมกับคำเบิก
ความของนายณรงค์ ปลัดอำเภอเมืองสระบุรี พยานโจทก์ที่เบิกความว่าโจทก์มาขอ
อนุญาตเป็นผู้ดูแลสุสานสวรรคตในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการดูแลสุสานอีก
ข้อเท็จจริงจึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบว่า โจทก์เป็นเพียงผู้จัดการดูแล
สุสานสวรรคตแทนจำเลยผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสุสานเท่านั้น หาใช่
ผู้จัดการดูแลสุสานในนามของตนเองดังที่กล่าวอ้างในฟ้องไม่ เมื่อโจทก์เป็นเพียง
ตัวแทนของจำเลย โจทก์ก็ย่อมไม่มีสิทธิคัดค้านการขออนุญาตออกโฉนดสำหรับที่ดินพิพาท
ของจำเลยผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์มา
นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาว่าเป็นคดี
มีทุนทรัพย์หรือไม่ มิใช่พิจารณาเฉพาะคำขอท้ายฟ้องของโจทก์เพียงอย่างเดียว แต่
จะต้องพิจารณาคำให้การของจำเลยประกอบด้วย โจทก์อ้างว่า โจทก์เป็นผู้ครอบ
ครองที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง จำเลยขออนุญาตออกโฉนดที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงโดยมิชอบ ขอ
ให้จำเลยไปเพิกถอนคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินพิพาท จำเลยให้การต่อสู้ว่า จำเลยเป็น

เจ้าของผู้ครอบครองที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้จำเลยไปเพิกถอนการขออนุญาตดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง คำให้การของจำเลยถือว่าเป็นการกล่าวแก้ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในปัญหาแรกว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยที่โจทก์เป็นผู้ดูแลแทนแล้ว ดังนั้นคดีนี้จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง 1 (1) (ก) เดิม ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แม้โจทก์จะมีคำขอให้จำเลยไปเพิกถอนคำขออนุญาตที่ดินพิพาท ก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากประเด็นในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเท่านั้น ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(พิศล พิรุณ-เสวี เพศประเสริฐ-สมเกียรติ เจริญสวรรค์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

แหล่งที่มา ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา